

Nr. 88 Kabinettsitzung vom 4. April 1933, 17 Uhr

R 43 I/1461, S. 11–16

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring; RKomPrFMin. Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Schlegelberger, Milch, Funk; Präs. Syrup; Protokoll: MinR Wienstein (Punkt 1–3), ORegR Thomsen (Punkt 4–6).

Beginn: 17:00

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS SCHLACHTEN VON TIEREN.
2. Außerhalb der Tagesordnung: FRAGE DER JÜDISCHEN RECHTSANWÄLTE.
3. Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNGEN DES REICHSWIRTSCHAFTSMINISTERS UND REICHSMINISTERS FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT.
4. DEUTSCH-SOWJETRUSSISCHES PROTOKOLL ÜBER DIE VERLÄNGERUNG DES VERTRAGS VOM 24. APRIL 1926 UND DES ABKOMMENS ÜBER EIN SCHLICHTUNGSVERFAHREN VOM 25. JANUAR 1929.
5. INTERNATIONALES ABKOMMEN ZUR BESCHRÄNKUNG DER HERSTELLUNG UND ZUR REGELUNG DER VERTEILUNG DER BETÄUBUNGSMITTEL.[...]
6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VORLÄUFIGE ANWENDUNG ZWEISEITIGER WIRTSCHAFTSABKOMMEN MIT AUSLÄNDISCHEN STAATEN.

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS SCHLACHTEN VON TIEREN.

Der Reichsminister des Innern trug den Inhalt des beiliegenden Gesetzentwurfs vor. Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu¹⁾.

¹⁾ Hauptbestimmung des vom RIM am 1. 4. 33 übermittelten Entwurfs: „Warmblütige Tiere sind beim Schlachten vor Beginn der Blutentziehung zu betäuben.“ Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. In der Begründung wurde dargelegt: „Die Betäubung der Schlachttiere ist eine alte Forderung des Tierschutzes.“ Gesetze, die dieser Forderung Rechnung trügen, seien bereits in Bayern, Thüringen, Braunschweig, Oldenburg und Anhalt ergangen, sie beschränkten sich in der Mehrzahl jedoch auf diejenigen Tierarten, die der amtlichen Schlachtvieh- und Fleischschau unterliegen. Die in dem GesEntw. vorgeschlagene „Ausdehnung des Betäubungszwanges auf alle warmblütigen Tiere, insbesondere auch auf Geflügel, erschien notwendig, weil gerade bei dem Schlachten von Geflügel häufig Methoden angewendet werden, die im Interesse des Tierschutzes zu verhindern sind. Eine Ermächtigung, darüber hinaus den Betäubungszwang auch auf kaltblütige Tiere auszu-dehnen, ist vorgesehen.“ (R 43 II/740, Bl. 8–10). – Das Gesetz wurde vom RK am 21. 4. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 203). S. dazu auch die Durchführungsverordnung des RIM (betr. u. a. Betäubungsverfahren) vom 20. 4. 33 (RGBl. I, S. 212).

2. Außerhalb der Tagesordnung: FRAGE DER JÜDISCHEN RECHTSANWÄLTE.

Staatssekretär Dr. *Schlegelberger* führte aus, daß die Frage der Ausübung der Praxis durch jüdische Rechtsanwälte bald gesetzlich geregelt werden müsse²⁾. Er, Staatssekretär Dr. *Schlegelberger*, beabsichtige, die Vertreter der Justizministerien der Länder für Freitag, den 7. April, zu einer Besprechung der Angelegenheit in das Reichsjustizministerium zu laden³⁾. Bedenken hiergegen wurden nicht geäußert.

3. Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNGEN DES REICHSWIRTSCHAFTSMINISTERS UND REICHSMINISTERS FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT.

Der *Reichswirtschaftsminister* und *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* machte darauf aufmerksam, daß in letzter Zeit SA-Leute Vorsitzende und Angehörige von Handelskammern verhaftet hätten, die eingetragene Mitglieder der Deutschnationalen Volkspartei seien. Diese Persönlichkeiten würden in rechtswidriger Weise aus ihren Stellungen entfernt. Er könne diesen Zustand nicht länger hinnehmen und bitte dringend um Abhilfe⁴⁾.

Reichsminister *Göring* führte aus, daß vielfach Verhaftungen lediglich auf Veranlassung des zuständigen Staatsanwalts erfolgt seien. Im übrigen sei es dringend geboten, zu den Handelskammern und den Bauernkammern möglichst bald neu wählen zu lassen. Die Zusammensetzung dieser Kammern entspreche in keiner Weise mehr den heutigen politischen Verhältnissen. Deshalb sei es ihm, Reichsminister *Göring*, auch nicht möglich, die SA-Leute zurückzuhalten.

Der *Reichswirtschaftsminister* und *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* führte aus, daß er bereits die Neuorganisation des vorläufigen Reichswirtschaftsrats vorbereitet habe⁵⁾ und auch die Auflösung und Neuwahlen für die Handels- und Bauernkammern anordnen wolle. Man müsse ihm jedoch eine gewisse Zeit lassen, um alle diese Dinge vorzubereiten.

2) *Schlegelberger* hatte am 3. 4. an den RK geschrieben: „Auf Grund des Vortrags über die Behandlung der jüdischen Rechtsanwälte, die ich am letzten Freitag (31. März) Ihnen zu halten die Ehre hatte, hatte ich wunschgemäß nur die Regelung neuer Zulassungen in Angriff nehmen lassen, die Behandlung der bereits zugelassenen Rechtsanwälte dagegen einstweilen zurückgestellt.“ Inzwischen sei eine völlig veränderte Sachlage dadurch eingetreten, daß der RKomPrJMin. *Kerrl* einen „allgemeinen Erlaß“ (31. 3.) herausgegeben habe, in dem es heiße: „Besondere Erregung hat das anmaßende Auftreten jüdischer Anwälte hervorgerufen, ich ersuche deshalb, mit den Anwaltskammern oder örtlichen Anwaltsvereinen [...] noch heute zu vereinbaren, daß ab morgen früh 10 Uhr nur noch bestimmte jüdische Rechtsanwälte, und zwar in einer Verhältniszahl, die dem Verhältnis der jüdischen Bevölkerung zur sonstigen Bevölkerung etwa entspricht, auftreten. Die danach zum Auftreten autorisierten Rechtsanwälte ersuche ich im Einvernehmen mit dem Gaurechtsstellenleiter der NSDAP oder dem Vorsitzenden der Gaugruppe des Bundes nationalsozialistischer deutscher Juristen auszuwählen und zu bestimmen.“ *Schlegelberger* hierzu abschließend: Nachdem entsprechende Anordnungen auch in Bayern und Baden ergangen seien, sei eine umfassende reichsrechtliche Regelung der Anwaltsfrage dringend erforderlich (R 43 II/600, Bl. 35).

3) S. dazu Dok. Nr. 93, P. 8.

4) Unter „Bezugnahme auf die mehrfach gehaltenen Rücksprachen“ übersandte *Hugenberg* mit Schreiben an Hitler vom 12. und 13. 4. „eine Auswahl aus den bei mir vorliegenden Beschwerden“ über gesetzwidrige Handlungen gegen Mitglieder und Institutionen der DNVP im gesamten Reichsgebiet. In einer dieser Beschwerden hieß es: „In Baden werden von örtlichen Gliederungen der NSDAP fast täglich Bürgermeister und Gemeinderäte – in vielen Fällen deutschnationale – abgesetzt und verhaftet. Irgendeine meist nicht bevollmächtigte Persönlichkeit aus den Reihen der SA oder SS erscheint mit einigen Anhängern bewaffnet auf dem Rathaus und setzt kurzerhand den Bürgermeister ab und verhaftet ihn. Rückfragen beim Bezirksamt ergeben in vielen Fällen, daß für ein solches Vorgehen keinerlei Befehl vorlag. Die Verhafteten werden dann auf unseren Einspruch meist wieder freigelassen, oft allerdings erst nach Tagen. Die Dinge werden nachgerade unerträglich, da auch Verhaftungen von anderen, nicht beamteten Persönlichkeiten aus geradezu nichtigen Gründen erfolgt sind. In einem Falle sind in Pforzheim zwei Personen, die Besitzer einer Zeitung sind, verhaftet, weil sie sich geweigert haben, eine ihnen vorgeschriebene Politik zu machen, die aber ausdrücklich darauf hinweisen, daß sie deutschnational seien.“ Es dürfte „an der Zeit sein, daß vom Herrn Reichskanzler selbst nochmals scharfe Bestimmungen herauskommen, die solche unberechtigten Eingriffe einzelner Persönlichkeiten oder Gruppen ein für allemal unmöglich machen.“ (R 43 II/1195, Bl. 244 und 211–243). Vgl. hierzu auch Dok. Nr. 11; 112; 151, dort bes. Anm. 2; *Hiller v. Gaertringen*, Die Deutschnationale Volkspartei, in: Das Ende der Parteien 1933, S. 593 ff. und 641 ff.; *Leopold*, Alfred *Hugenberg*, S. 147 ff.

5) Vgl. dazu Dok. Nr. 77, P. 2.

4. DEUTSCH-SOWJETRUSSISCHES PROTOKOLL ÜBER DIE VERLÄNGERUNG DES VERTRAGS VOM 24. APRIL 1926⁶⁾ UND DES ABKOMMENS ÜBER EIN SCHLICHTUNGSVERFAHREN VOM 25. JANUAR 1929⁷⁾.

Der Reichsminister des Auswärtigen hebt hervor, daß das Protokoll über die Verlängerung des deutsch-sowjetrussischen Vertrages bereits am 24. 7. 31⁸⁾ unterzeichnet und von der damaligen Reichsregierung genehmigt worden sei. Die Ratifizierung des Abkommens sei wegen der parlamentarischen Lage bisher niemals möglich gewesen⁹⁾.

Der Reichsminister des Auswärtigen empfiehlt dringend die Annahme der Verlängerung des Vertrages und die im Anschluß daran vorzunehmende sofortige Ratifikation. Dagegen dürfe die Tatsache der Ratifikation vorerst unter keinen Umständen veröffentlicht werden, damit sie den Russen nicht vorzeitig bekannt werde, mit denen das Auswärtige Amt zur Zeit noch wegen gewisser anderer Fragen verhandle¹⁰⁾.

Der Reichskanzler schließt sich den Ausführungen des Reichsministers des Auswärtigen an. Auch er ist der Ansicht, daß von einer Veröffentlichung wegen der allgemeinpolitischen Lage, insbesondere der Beziehungen Englands zu Rußland¹¹⁾, zunächst noch abgesehen werden muß. Falls der Reichsminister des Auswärtigen den Zeitpunkt für die Veröffentlichung für gekommen erachtet, so bäte er um vorherige Rücksprache.

Das Reichskabinett beschloß darauf gemäß der Vorlage des Auswärtigen Amts vom 29. März 1933, dem Protokoll über die Verlängerung des deutschsowjetrussischen Vertrages vom 24. April 1926 und des Abkommens über ein Schlichtungsverfahren vom 25. Januar 1929 zuzustimmen¹²⁾.

6) Dt.-sowjetischer Freundschafts- und Nichtangriffsvertrag (RGBl. 1926 II, S. 359); zur diesbez. Kabinettsberatung 1925/26 s. Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 110; 299, P. 1; 333, P. 3; 343, P. 1.

7) In dem Dt.-sowjetischen Schlichtungsabkommen (RGBl. 1929 II, S. 179) war vereinbart worden, zur Beilegung von „Streitigkeiten jeder Art, insbesondere Meinungsverschiedenheiten, die bei der Auslegung der zwischen den beiden vertragschließenden Teilen bestehenden zweiseitigen Verträge [...] entstehen“, eine Schlichtungskommission zu bilden, die einmal jährlich zusammentreten sollte. Für das Abkommen war eine Geltungsdauer von drei Jahren vorgesehen.

8) Richtig: 24. 6. 31.

9) Der RAM hatte das Protokoll am 29. 3. 33 vorgelegt und im Begleitschreiben mitgeteilt: Das am 24. 6. 31 in Moskau Unterzeichnete Protokoll sei „bereits von einem früheren Reichskabinett genehmigt“ (Beschluß des Kabinetts Brüning im Umlaufwege vom 2.11. 31, s. R 43 I/140, Bl. 181) und „am 14. April 1932 vom Reichsrat verabschiedet worden. Es erscheint mir gerade bei der gegenwärtigen außenpolitischen Lage geboten, daß die Beziehungen zur Sowjetunion wieder auf eine feste vertragliche Grundlage gestellt werden.“ (R 43 II/1488, Bl. 12–16).

10) Hierbei handelt es sich um Bemühungen zur Bereinigung der durch zahlreiche Übergriffe gegen sowjetische Wirtschaftsorganisationen und einzelne sowjetische Staatsbürger in Dtl. entstandenen Krise in den dt.-sowjetischen Beziehungen. Vgl. dazu ADAP, Serie C, Bd. I, 1, Nr. 134, 140, 186, 194, 197.

11) Vgl. Anm. 12 zu Dok. Nr. 147.

12) Der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgte am 5. 5. 33 in Moskau (RGBl. II, S. 311). In einem gemeinschaftlichen dt.-sowjetischen Communiqué hieß es u. a.: „Es ist im Interesse des allgemeinen Friedens mit besonderer Genugtuung festzustellen, daß der Berliner Vertrag, der mit dem Rapallovertrag die Grundlage der deutsch-sowjetischen Beziehungen bildet, [...] nunmehr erneut rechtskräftig geworden ist.“ (WTB-Bericht vom 5. 5., Ausschnitt in R 43 II/1488, Bl. 23). Zur Vertragsverlängerung betonte „VB“ am 7./8. 5. 33: „Ein gutes Verhältnis zur Sowjetunion ist von unserem Führer zu einem wichtigen Programmpunkt der deutschen Außenpolitik gemacht worden. Eine solche Politik gegenüber der Sowjetunion kann jedoch nur eine nationale Regierung betreiben, die diese Frage rein unter außenpolitischen Gesichtspunkten betrachten und jede innerpolitische Rücksichtnahme fallen lassen kann; sie läuft nicht wie schwache marxistisch beeinflusste Regierungen Gefahr, dem kommunistischen Einfluß der Dritten Internationale zu unterliegen und ihm ein Aktionsfeld zu bieten. Es wird sich in Deutschland ebenso wie in Italien und der Türkei erweisen, daß enge freundschaftliche Beziehungen zur Sowjetunion mit der Entwicklung im Innern nicht im Widerspruch zu stehen brauchen.“

5. INTERNATIONALES ABKOMMEN ZUR BESCHRÄNKUNG DER HERSTELLUNG UND ZUR REGLUNG DER VERTEILUNG DER BETÄUBUNGSMITTEL.[...]¹³⁾

6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VORLÄUFIGE ANWENDUNG ZWEISEITIGER WIRTSCHAFTSABKOMMEN MIT AUSLÄNDISCHEN STAATEN.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* begründete den Entwurf des Gesetzes über die vorläufige Anwendung zweiseitiger Wirtschaftsabkommen mit ausländischen Staaten. Widerspruch wurde nicht geltend gemacht. Demgemäß beschloß das *Reichskabinett*, dem Gesetz über die vorläufige Anwendung zweiseitiger Wirtschaftsabkommen mit ausländischen Staaten zuzustimmen¹⁴⁾.

¹³⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/736. S. auch RGBl. 1933 II, S. 319.

¹⁴⁾ In der Begründung zu dem vom RAM, RFM und REM am 31. 3. vorgelegten Entwurf, der den RAM ermächtigen wollte, „im Falle eines dringenden wirtschaftlichen Bedürfnisses die vorläufige Anwendung zweiseitiger Wirtschaftsabkommen mit ausländischen Staaten zu verordnen“, wurde dargelegt: „Das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 24. März 1933 (RGBl. I, S. 141) ermöglicht zwar ein schnelles Verfahren zur Inkraftsetzung von Verträgen mit fremden Staaten. Bei den gegenwärtigen labilen Wirtschaftsverhältnissen ist dieses Verfahren jedoch nicht schnell genug, um die zahlreichen Wirtschaftsabkommen so rechtzeitig in Kraft zu setzen, wie es den Bedürfnissen der deutschen Wirtschaft entspricht.“ Auch das in der VO des RPräs. zum Schutze der Wirtschaft vom 9. 3. 32 (RGBl. I, S. 126) „vorgesehene Verfahren, das es nötig macht, in jedem Falle das Reichskabinett mit der Frage der vorläufigen Anwendung [von zweiseitigen Wirtschaftsabkommen] zu befassen, reicht in vielen Fällen zeitlich nicht aus. Es liegen auch jetzt mehrere Abkommen vor, die innerhalb weniger Tage in Kraft gesetzt werden müssen, um wirtschaftliche Schäden von Deutschland abzuwenden. Abgesehen hiervon ist es auch erwünscht, das Verfahren zur vorläufigen Anwendung von Wirtschaftsabkommen von der auf Grund des Artikel 48 Abs. 2 der Reichsverfassung erlassenen Verordnung loszulösen, die eine Beteiligung des Reichstags vorsieht.“ (R 43 I/1086, Bl. 92–94). – Das Gesetz wurde vom RK am 4. 4. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 162).

Zitierhinweis

Nr. 88 Kabinettsitzung vom 4. April 1933, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d088>